

개인정보보호규칙

2020. 9. 21. 제정
2022. 9. 19. 개정
2024. 6. 17. 개정
2024. 6. 25. 개정
2025. 1. 1. 개정

제 1 장 총 칙

제 1 조(목적) 이 규칙은 「개인정보 보호법」에 따라 더케이교직원나라(주)가 준수하여야 하는 개인정보의 처리 및 보호 등에 관한 사항을 규정함으로써 개인정보 보호업무를 효율적으로 수행하고 정보주체의 권리와 이익을 보호함을 목적으로 한다.

제 2 조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.
- “처리”란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기 또는 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
- “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
- “수집”이란 정보주체로부터 직접 성명, 주소, 전화번호 등의 정보를 제공받는 것뿐만 아니라 정보주체에 관한 모든 형태의 개인정보를 취득하는 것을 말한다.
- “제공”이란 개인정보의 저장 매체나 개인정보가 담긴 출력물책자 등을 물리적으로 이전하거나 네트워크를 통한 개인정보의 전송, 개인정보에 대한 제3자의 접근권한 부여, 더케이교직원나라(이하 “교직원나라”라 한다)와 제3자의 개인정보 공유 등 개인정보의 이전 또는 공동 이용 상태를 초래하는 모든 행위를 말한다. 이 경우 “제3자”란 정보주체와 정보주체에 관한 개인정보를 수집·보유하고 있는 교직원나라를 제외한 모든 자를 의미한다.
- “개인정보 보호 총괄부서(이하 “총괄부서”라 한다)”란 「직제규정」에 따라 개인정보 보호 총괄관리를 담당하는 부서를 말한다.
- “개인정보 취급자”란 교직원나라의 지휘감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를

담당하는 자(근로형태 및 고용관계를 불문한다)를 말한다.

8. “개인정보 파일”이란 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물을 말한다.

9. “개인정보 처리시스템”이란 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 응용 시스템을 말한다.

10. “민감정보”란 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활, 유전정보, 범죄경력 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보를 말한다.

11. “고유식별정보”란 법령에 따라 개인을 고유하게 구별하기 위하여 부여된 식별정보로서 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호, 외국인등록번호를 말한다.

12. “영상정보처리기기”란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 및 네트워크 카메라를 말한다.

13. “개인영상정보”란 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등과 관련된 영상으로서 해당 개인을 식별할 수 있는 정보를 말한다.

14. “접속기록”이란 개인정보 취급자 등이 개인정보 처리시스템에 접속하여 수행한 업무내역에 대하여 개인정보 취급자 등의 계정, 접속일시, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무 등을 전자적으로 기록한 것을 말한다. 이 경우 “접속”이란 개인정보 처리시스템과 연결되어 데이터 송신 또는 수신 가능한 상태를 말한다.

15. “위험도 분석”이란 개인정보 유출에 영향을 미칠 수 있는 다양한 위험요소를 식별·평가하고 해당 위험요소를 적절하게 통제할 수 있는 방안을 마련하기 위하여 종합적으로 분석하는 행위를 말한다.

제 3 조(적용범위) ① 이 규칙은 전자적 파일, 인쇄물, 서면 등 모든 형태의 개인정보를 관리·운용하는 경우에 적용한다.

제 4 조(개인정보 보호원칙) ① 교직원나라는 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고, 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다. 이 경우 최소한의 개인정보 수집이라는 입증책임은 교직원나라가 부담한다.

② 교직원나라는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인정보를 처리하여야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다.

③ 교직원나라는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 개인정보의 정확성, 완전성 및 최신성이 보장되도록 하여야 한다.

④ 교직원나라는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.

⑤ 교직원나라는 사업별 「개인정보 처리방침」 등 개인정보의 처리에 관한 사항을 공개하여야 하며, 열람청구권 등 정보주체의 권리를 보장하여야 한다.

⑥ 교직원나라는 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적법하게 개인정보를 처리하는 경우에도 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처리하여야 한다.

⑦ 교직원나라는 개인정보를 적법하게 수집한 경우에도 익명에 의하여 업무 목적을 달성할 수 있으면 개인정보를 익명에 의하여 처리할 수 있도록 하여야 한다.

⑧ 교직원나라는 관계 법령 및 이 규칙에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 정보주체의 신뢰를 얻기 위하여 노력하여야 한다.

제 2 장 개인정보 보호조직

제 5 조(개인정보 보호책임자) ① 교직원나라는 개인정보 보호 및 관리에 관한 업무를 총괄하여 책임지는 자로서 개인정보 보호책임자를 두며, 전무이사를 개인정보 보호책임자로 지정한다. 단, 전무이사 공석 시 경영지원부 부장을 개인정보 보호책임자로 지정한다.

② 개인정보 보호책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개인정보 보호 계획의 수립 및 시행
2. 개인정보 처리실태 및 관행의 정기적인 조사·개선
3. 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
4. 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템 구축
5. 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
6. 개인정보파일의 보호 및 관리·감독
7. 「개인정보 처리방침」의 수립·변경 및 시행
8. 개인정보 보호 관련 자료의 관리
9. 처리 목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보의 파기
10. 그 밖에 개인정보 보호를 위해 필요한 사항

③ 개인정보 보호책임자는 제2항 각 호의 업무를 수행함에 있어서 필요한 경우 개인정보의 처리 현황 및 체계 등에 대하여 수시로 조사하거나 관계 당사자로부터 보고를 받을 수 있다.

제 6 조(정보보안담당관) 회사의 보안업무를 효율적으로 수행하기 위하여 정보보안담당관을 두며, IT팀장을 정보보안담당관으로 지정한다.

1. 정보보안업무 전반에 관한 지도·감독 또는 조정에 관한 사항
2. 정보통신보안대책의 수립
3. 전산망 및 전산자료 등의 보안관리
4. 정보보안업무 지도·감독 및 교육

5. 전산보안시스템의 운용 관리
6. 기타 정보보안업무 관련 사항

제 7 조(보안담당자) ① 교직원나라는 부서별 개인정보 보호 및 관리업무의 효율적인 수행을 위하여 각 부서에 보안담당자를 둔다.

② 보안담당자는 각부서 팀장이 해당 부서별 3급 직원 중 지명하는 자가 된다.
단, 부서에 3급 직원이 없는 경우 팀장이 별도 지명한다.

③ 보안담당자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개인정보 보호 관련 사항의 부서 내 전파
2. 임직원 개인정보보호·정보보안 서약서(별지 제1호서식)의 징구 및 제출
3. 부서원 업무용 PC 내 개인정보 암호화 및 삭제 관리
4. 개인정보 열람 및 수집·이용·제공·파기 단계별 관리
5. 개인정보 침해 신고 접수 및 처리
6. 그 밖의 개인정보 보호 관련 요청사항의 처리

제 8 조(개인정보 보호협의회) ① 교직원나라는 개인정보 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 개인정보 보호협의회(이하 이 조에서 “보호협의회”라 한다)를 둔다.

1. 개인정보 보호 관련 중대한 이슈 및 대책에 관한 사항
2. 개인정보 침해사고 대응에 관한 사항
3. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 보호협의회의 위원장은 개인정보 보호책임자가 되고, 위원은 부서별 책임자로 구성한다.

③ 위원장은 보호협의회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다. 다만, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 지명하는 자가 그 직무를 대행한다.

④ 보호협의회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 긴급을 요하거나 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 서면으로 할 수 있다.

⑤ 보호협의회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 IT팀 팀장으로 한다.

⑥ 위원장은 제1항 각 호 사항의 심의를 위하여 필요한 경우 관계자를 보호협의회에 참석시켜 그 의견을 들을 수 있다.

제 3 장 개인정보의 처리

제1절 개인정보의 수집·이용·제공 등

제 9 조(개인정보의 수집·이용) ① 교직원나라는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며, 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
4. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자(정보주체를 제외한 그 밖의 모든 자를 말한다)의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
5. 교직원나라의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보의 수집·이용은 교직원나라의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.

② 교직원나라는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적
2. 수집하려는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

③ 교직원나라는 정보주체로부터 직접 명함 또는 그와 유사한 매체를 제공받음으로써 개인정보를 수집하는 경우 명함 등을 제공하는 정황 등에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위 내에서만 이용할 수 있다.

④ 교직원나라는 인터넷 홈페이지 등 공개된 매체 또는 장소(이하 “인터넷 홈페이지등”이라 한다)에서 개인정보를 수집하는 경우, 정보주체의 동의 의사가 명확히 표시되거나 인터넷 홈페이지등의 표시 내용에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위 내에서만 이용할 수 있다.

⑤ 교직원나라는 계약 등의 상대방인 정보주체가 대리인을 통하여 법률행위 또는 의사표시를 하는 경우 대리인의 대리권 확인을 위한 목적으로만 대리인의 개인정보를 수집·이용할 수 있다.

⑥ 교직원나라는 정보주체의 동의를 받아 개인정보를 수집하는 경우 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에는 동의하지 아니할 수 있다는 사실을 구체적으로 알리고 개인정보를 수집하여야 하며, 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의

하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

제 10 조(개인정보의 제공) ① 교직원나라는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 제9조제1항제2호 및 제4호에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우

② 교직원나라는 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 제공받는 자
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
3. 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

제 11 조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ① 교직원나라는 개인정보를 제9조제1항에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제12조제1항에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

② 제1항에도 불구하고 교직원나라는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다.

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우

③ 교직원나라는 제2항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 제공받는 자
2. 개인정보의 이용 목적(제공 시에는 제공받는 자의 이용 목적을 말한다)

3. 이용 또는 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다)
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

④ 교직원나라는 제2항 각 호의 어느 하나의 경우에 해당하여 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장(별지 제2호서식)에 기록하고 관리하여야 한다.

제 12 조(정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 고지) ① 교직원나라가 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 다음 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 수집한 정보에 연락처 등 정보주체에게 알릴 수 있는 개인정보가 포함되지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 개인정보의 수집 출처
2. 개인정보의 처리 목적
3. 제45조에 따른 개인정보 처리의 정지를 요구할 권리가 있다는 사실

② 제1항 본문에 따라 정보주체에게 알릴 경우 서면·전화·팩스·문자전송·전자우편 또는 이에 상당하는 방법(이하 “서면 등의 방법”이라 한다)등 정보주체가 쉽게 알 수 있는 방법으로 개인정보를 제공받은 날부터 3개월 이내에 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 제10조제2항제1호부터 제4호까지의 사항에 대하여 같은 조 제1항제1호에 따라 정보주체의 동의를 받은 범위에서 연2회 이상 주기적으로 개인정보를 제공받아 처리하는 경우에는 개인정보를 제공받은 날부터 3개월 이내에 정보주체에게 알리거나 그 동의를 받은 날부터 기산하여 연 1회 이상 정보주체에게 알려야 한다.

③ 제1항 본문에 따라 정보주체에게 알린 경우 교직원나라는 알린 사실, 시기 및 방법을 제37조에 따라 해당 개인정보를 파기할 때까지 보관·관리 하여야 한다.

④ 제1항 본문은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다. 다만, 「개인정보 보호법」에 따른 정보주체의 권리보다 명백히 우선하는 경우에 한한다.

1. 고지를 요구하는 대상이 되는 개인정보가 다른 법령에 따라 비밀로 분류된 개인정보 파일에 포함되어 있는 경우
2. 고지로 인하여 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우

제 13 조(동의를 받는 방법) ① 교직원나라는 개인정보의 처리에 대하여 정보주체(제9항에 따른 법정대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 동의를 받을 때에는 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 각각 동의를 받아야 한다.

② 정보주체의 동의를 받는 방법은 다음 각 호의 어느 하나에 따른다.

1. 동의 내용이 적힌 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 다른 전자문서를 포함한다. 이하 같다)을 정보주체에게 직접 발급하거나 우편 또는 팩스 등의 방법으로 전달하고, 정보주체가 서명하거나 날인한 동의서를 받는 방법
2. 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법
3. 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 정보주체에게 인터넷주소 등을 통하여 동의 사항을 확인하도록 한 후 다시 전화를 통하여 그 동의 사항에 대한 동의의 의사표시를 확인하는 방법
4. 홈페이지 등에 동의 내용을 게재하고 정보주체가 동의 여부를 표시하도록 하는 방법
5. 동의 내용이 적힌 전자우편을 발송하여 정보주체로부터 동의의 의사표시가 적힌 전자우편을 받는 방법
6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지에 따른 방법에 준하는 방법으로 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법

③ 제1항의 동의를 서면으로 받을 때에는 다음 각 호에 해당하는 중요한 내용을 제4항에서 정하는 방법에 따라 명확히 표시하여 알아보기 쉽게 하여야 한다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적 중 재화나 서비스의 홍보 또는 판매 권유 등을 위하여 해당 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실
2. 처리하려는 개인정보의 항목 중 다음 각 목의 사항
가. 민감정보
나. 여권번호, 운전면허의 면허번호 및 외국인등록번호
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다)
4. 개인정보를 제공받는 자 및 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적

④ 서면으로 동의를 받을 경우 중요한 내용의 표시 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 글자의 크기는 최소한 9포인트 이상으로서 다른 내용보다 20퍼센트 이상 크게 하여 알아보기 쉽게 할 것
2. 글자의 색깔, 굵기 또는 밑줄 등을 통하여 그 내용이 명확히 표시되도록 할 것
3. 동의 사항이 많아 중요한 내용이 명확히 구분되기 어려운 경우에는 중요한 내용이 쉽게 확인될 수 있도록 그 밖의 내용과 별도로 구분하여 표시할 것

⑤ 전화에 의한 동의와 관련하여 통화내용을 녹취할 때에는 녹취사실을 정보주체에게 알려야 한다.

⑥ 교직원나라는 제9조제1항제1호, 제10조제1항제1호, 제15조제1항제1호 및 제16조제1항제1호에 따라 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 정보주체와의 계약 체결 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보와 정보주체의 동의가 필요한 개인정보를 구분하여야 한다. 이 경우 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보

라는 입증책임은 교직원나라가 부담한다.

⑦ 교직원나라는 정보주체에게 재화나 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하기 위하여 개인정보 처리에 대한 동의를 받으려는 때에는 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 한다.

⑧ 교직원나라는 정보주체로부터 선택적으로 동의할 수 있는 사항에 대한 동의를 받으려는 때에는 정보주체가 동의 여부를 선택할 수 있다는 사실을 명확하게 확인할 수 있도록 선택적으로 동의할 수 있는 사항 외의 사항과 구분하여 표시하여야 한다.

⑨ 교직원나라는 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위하여 동의를 받아야 할 때에는 그 법정대리인의 동의를 받아야 한다. 이 경우 법정대리인의 동의를 받기 위하여 법정대리인의 동의 없이 해당 아동으로부터 직접 법정대리인의 성명 및 연락처에 관한 정보를 수집할 수 있다.

제 14 조(정보주체의 사전 동의를 받을 수 없는 경우) 교직원나라가 제9조제1항제4호 및 제11조제2항제3호에 따라 정보주체의 사전 동의 없이 개인정보를 수집·이용 또는 제공한 경우 당해 사유가 해소된 때에는 개인정보의 처리를 즉시 중단하여야 하며, 정보주체에게 사전 동의 없이 개인정보를 수집·이용 또는 제공한 사실과 그 사유 및 이용내역을 알려야 한다.

제2절 개인정보의 처리 제한

제 15 조(민감정보의 처리 제한) ① 교직원나라는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 민감정보를 처리할 수 없다.

1. 정보주체에게 제9조제2항 각 호 또는 제10조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

② 교직원나라가 제1항 각 호에 따라 민감정보를 처리하는 경우에는 그 민감정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 제24조에 따른 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

제 16 조(고유식별정보의 처리 제한) ① 교직원나라는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 고유식별정보를 처리할 수 없다.

1. 정보주체에게 제9조제2항 각 호 또는 제10조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 고유식별정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

② 교직원나라가 제1항 각 호에 따라 고유식별정보를 처리하는 경우에는 그 고유식별

정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 제24조에 따른 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

제 17 조(주민등록번호 처리의 제한) ① 제16조제1항에도 불구하고 교직원나라는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없다.

1. 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우

2. 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우

② 교직원나라는 주민등록번호가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 암호화 조치를 통하여 안전하게 보관하여야 한다.

제 18 조(주민등록번호 이외의 회원가입 방법 제공) 교직원나라는 정보주체가 홈페이지를 통하여 회원으로 가입하는 단계에서는 주민등록번호를 사용하지 아니하고도 회원으로 가입할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.

제 19 조(개인정보 취급자에 대한 감독 등) ① 교직원나라는 개인정보 취급자를 업무상 필요한 한도 내에서 최소한으로 두어야 하며, 개인정보 취급자의 개인정보 처리범위를 업무상 필요한 한도 내에서 최소한으로 제한하여야 한다.

② 교직원나라는 개인정보 취급자로 하여금 별지 제1호서식의 임직원 개인정보보호·정보보안서약서를 제출하도록 하는 등 적절한 관리·감독을 하여야 하며, 인사이동 등에 따라 개인정보 취급자의 업무가 변경되는 경우에는 개인정보에 대한 접근권한을 변경 또는 말소하여야 한다.

③ 개인정보 보호책임자는 개인정보의 적정한 취급을 보장하기 위하여 개인정보 취급자에게 정기적으로 필요한 교육을 실시하여야 한다.

제 4 장 개인정보 처리의 위탁

제 20 조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) ① 교직원나라가 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우 수탁자로부터 다음 각 호의 내용이 포함된 별지 제3호서식의 개인정보 업무위탁 표준약정서를 징구하여야 하며, 수탁자의 개인정보 취급자에게는 별지 제4호서식의 제3자용(수탁업체 포함) 개인정보보호·정보보안 서약서를 징구하여야 한다.

1. 위탁업무의 목적 및 범위

2. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항

3. 개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 사항

4. 재위탁 제한에 관한 사항

5. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항

6. 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항

② 제1항에 따라 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 한다.

③ 재화 또는 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하는 업무를 위탁하는 경우 교직원나라는 서면 등의 방법으로 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체에게 알려야 한다. 위탁하는 업무의 내용이나 수탁자가 변경된 경우에도 또한 같다.

④ 교직원나라가 과실 없이 제3항에 따른 방법으로 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체에게 알릴 수 없는 경우에는 해당 사항을 홈페이지에 30일 이상 게시하여야 한다.

⑤ 수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 이 규칙을 위반하여 발생한 손해배상책임에 대하여는 수탁자를 교직원나라의 소속 직원으로 본다.

제 21 조(수탁자 선정 시 고려사항) 교직원나라는 수탁자를 선정할 때 인력과 물적 시설 재정 부담능력, 기술 보유의 정도, 책임능력 등 개인정보 처리 및 보호 역량을 종합적으로 고려하여야 한다.

제 22 조(수탁자 개인정보 실태점검) ① 교직원나라는 업무 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 연 1회 이상 수탁업체의 개인정보관리 현황에 대한 실태점검을 실시하여야 한다.

② 경영지원팀은 부서별 위탁관리 담당자를 대상으로 매년 실태점검 수행을 위한 사전 교육을 실시 할 수 있다.

제 23 조(수탁자의 개인정보 파기 확인) 교직원나라는 위탁업무가 종료되거나, 보유 및 이용 기간이 만료된 경우에는 수탁자로부터 별지 제5호서식의 개인정보 파기 확인서를 징구하여야 한다.

제 5 장 개인정보의 안전한 관리

제 24 조(개인정보의 안전성 확보 조치) ① 교직원나라는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적·물리적 조치를 하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전성 확보 조치는 다음 각 호와 같다.

1. 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행

2. 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치

3. 개인정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화 기술의 적용 또는 이에 상응하는 조치

4. 개인정보 침해사고 발생에 대응하기 위한 접속기록의 보관 및 위조변조 방지를 위한 조치
5. 개인정보에 대한 보안프로그램의 설치 및 갱신
6. 개인정보의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 또는 잠금장치의 설치 등 물리적 조치

제 25 조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) ① 개인정보 보호책임자는 다음 각 호의 사항이 포함된 개인정보의 처리방침을 정하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 목적
2. 처리하는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 처리 및 보유 기간
4. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
5. 개인정보 처리 위탁에 관한 사항
6. 개인정보의 파기에 관한 사항
7. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사 방법에 관한 사항
8. 개인정보 보호책임자의 성명 또는 개인정보 보호업무 및 관련 고충사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처
9. 제24조에 따른 개인정보의 안전성 확보조치에 관한 사항

② 제1항에 따라 「개인정보 처리방침」을 수립하거나 변경하는 경우에는 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 한다. 이 경우 「개인정보 처리방침」이라는 명칭을 사용하되, 글자크기, 색상 등을 활용하여 다른 고지사항과 구분함으로써 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

제 26 조(내부 관리계획의 수립·시행) ① 개인정보 보호책임자는 제24조제2항제1호에 따라 다음 각 호의 사항을 포함하는 내부 관리계획을 12월말까지 수립·시행하여야 하며 익년 1월말까지 회사 전 임직원에게 공표한다.

1. 개인정보 보호책임자의 지정에 관한 사항
2. 개인정보 보호책임자·개인정보 취급자의 역할 및 책임에 관한 사항
3. 개인정보 취급자에 대한 교육에 관한 사항
4. 접근 권한의 관리에 관한 사항
5. 접근 통제에 관한 사항
6. 개인정보의 암호화 조치에 관한 사항
7. 접속기록 보관 및 점검에 관한 사항
8. 악성프로그램 등 방지에 관한 사항
9. 물리적 안전조치에 관한 사항
10. 개인정보 보호조직에 관한 구성 및 운영에 관한 사항
11. 개인정보 유출사고 대응 계획 수립·시행에 관한 사항
12. 위험도 분석 및 대응방안 마련에 관한 사항

- 13. 개인정보 처리업무를 위탁하는 경우 수탁자에 대한 관리 및 감독에 관한 사항
- 14. 개인정보 파기에 관한 사항
- 15. 그 밖에 개인정보 보호를 위하여 필요한 사항

② 개인정보 보호책임자는 제1항 각 호의 사항에 중요한 변경이 있는 경우에는 이를 즉시 반영하여 내부 관리계획을 수정하여 시행하고, 그 수정 이력을 관리하여야 한다.

③ 접근권한 관리, 접속기록 보관 및 점검, 암호화 조치 등 내부관리계획의 이행실태를 연 1회 이상 점검·관리하여야 한다.

- 1. 접근권한 관리 : 정보보안담당관
- 2. 접속기록 보관 및 점검 : 개인정보 보호책임자
- 3. 암호화 조치 등 내부관리계획 이행실태 점검 : 개인정보 보호책임자, 정보보안담당관

제 27 조(접근권한의 관리) ① 개인정보 처리시스템 접근권한을 관리하는 개인정보 보호책임자는 개인정보 처리시스템에 대한 접근권한을 업무 수행에 필요한 최소한의 범위 안에서 업무 담당자에 따라 차등 부여하여야 한다.

② 개인정보 보호책임자는 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 개인정보 취급자가 변경되었을 경우 지체 없이 개인정보 처리시스템의 접근 권한을 변경 또는 말소하여야 한다.

③ 개인정보 보호책임자는 제1항 및 제2항에 따른 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관하여야 한다.

④ 개인정보 보호책임자는 개인정보 처리시스템에 접속할 수 있는 사용자 계정을 발급하는 경우 개인정보 취급자 별로 사용자 계정을 발급하여야 하며, 다른 개인정보 취급자와 공유되지 않도록 하여야 한다.

⑤ 개인정보 처리시스템 관리 및 정보보안담당관은 개인정보 취급자 또는 정보주체가 안전한 비밀번호를 설정하여 이행할 수 있도록 비밀번호 작성규칙을 수립하여 적용하여야 한다.

⑥ 정보보안담당관은 권한 있는 개인정보 취급자만이 개인정보 처리시스템에 접근할 수 있도록 계정정보 또는 비밀번호를 일정 횟수 이상 잘못 입력한 경우 개인정보 처리시스템에 대한 접근을 제한하는 등 필요한 기술적 조치를 하여야 한다.

제 28 조(접근통제) ① 정보보안담당관은 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 다음 각 호의 기능을 포함한 조치를 하여야 한다.

- 1. 개인정보 처리시스템에 대한 접속 권한을 IP(Internet Protocol) 주소 등으로 제한하여 인가받지 않은 접근을 제한
- 2. 개인정보 처리시스템에 접속한 IP 주소 등을 분석하여 불법적인 개인정보 유출 시도 탐지 및 대응

② 정보보안담당관은 개인정보 취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보 처리 시스템에 접속하려는 경우 가상사설망(VPN, Virtual Private Network) 또는 전용선 등 안전한 접속수단을 적용하거나 안전한 인증수단을 적용하여야 한다.

③ 정보보안담당관은 취급 중인 개인정보가 홈페이지, P2P, 공유설정, 공개된 무선망 이용 등을 통하여 열람권한이 없는 자에게 공개되거나 유출되지 않도록 개인정보 처리 시스템, 업무용 컴퓨터, 모바일 기기 및 관리용 단말기 등에 대하여 접근 통제 등의 조치를 하여야 한다.

④ 정보보안담당관은 홈페이지를 통해 고유식별정보가 유출·변조·훼손되지 않도록 연 1회 이상 취약점을 점검하고 필요한 보완 조치를 하여야 한다.

⑤ 정보보안담당관은 개인정보 처리시스템에 대한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위하여 개인정보 취급자가 일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우에는 자동으로 시스템 접속이 차단되도록 하여야 한다.

⑥ 정보보안담당관은 별도의 개인정보 처리시스템을 이용하지 아니하고 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기를 이용하여 개인정보를 처리하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니할 수 있으며, 이 경우 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기의 운영체제(OS : Operating System)나 보안프로그램 등에서 제공하는 접근 통제 기능을 이용할 수 있다.

⑦ 정보보안담당관은 업무용 모바일 기기의 분실·도난 등으로 개인정보가 유출되지 않도록 해당 모바일 기기에 비밀번호 설정 등의 보호조치를 취하도록 하여야 한다.

제 29 조(개인정보의 암호화) ① 정보보안담당관은 고유식별정보, 비밀번호, 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송신하거나 보조저장매체 등을 통하여 전달하는 경우에는 이를 암호화 하도록 하여야 한다.

② 정보보안담당관은 비밀번호 및 바이오정보는 암호화하여 저장하도록 하여야 한다. 이 경우 비밀번호는 복호화되지 아니하도록 일방향 암호화 하여야 한다.

③ 정보보안담당관은 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ : Demilitarized Zone)에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 이를 암호화하여야 한다.

④ 정보보안담당관은 내부망에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 암호화 미적용에 따른 위험도 분석 결과에 따라 암호화의 적용여부 및 적용범위를 정하여 시행할 수 있다.

⑤ 정보보안담당관은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 개인정보를 암호화하는 경우 안전한 암호알고리즘으로 암호화하여 저장하여야 한다.

⑥ 정보보안담당관은 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 고유식별정보를 저장하여 관리하는 경우 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화한 후 저장하도록 하여야 한다.

제 30 조(접속기록의 보관 및 점검) ① 개인정보 보호책임자는 개인정보 취급자가 개인

정보 처리시스템에 접속한 기록을 1년 이상 보관·관리하여야 한다. 다만, 5만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보 처리시스템의 경우에는 2년 이상 보관·관리하여야 한다.

② 개인정보 보호책임자는 개인정보의 오·남용, 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손 등에 대응하기 위하여 개인정보 처리시스템의 접속 기록 등을 월 1회이상 점검하되, 개인정보를 다운로드한 것이 발견되었을 경우에는 내부 관리계획으로 정하는 바에 따라 그 사유를 반드시 확인하여야 한다.

③ 정보보안담당관은 개인정보 취급자의 접속기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 안전조치를 하여야 한다.

제 31 조(악성프로그램 등 방지) 정보보안담당관은 악성프로그램 등을 방지·치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등의 보안 프로그램을 설치·운영하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 보안 프로그램의 자동 업데이트 기능을 사용하거나, 일 1회 이상 업데이트를 실시하여 최신의 상태로 유지
2. 악성프로그램 관련 경보가 발령된 경우 또는 사용 중인 응용 프로그램이나 운영체제 소프트웨어의 제작업체에서 보안 업데이트 공지가 있는 경우 즉시 이에 따른 업데이트를 실시
3. 발견된 악성프로그램 등에 대해 삭제 등 대응 조치

제 32 조(물리적 안전조치) ① 개인정보 보호책임자는 전산실, 자료보관실 등 개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두고 있는 경우에는 이에 대한 출입통제 절차를 수립·운영하여야 한다.

② 보안담당자는 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

③ 정보보안담당관은 개인정보가 포함된 보조저장매체의 반출입 통제를 위한 보안대책을 마련하여야 한다.

제 33 조(재해·재난 대비 안전조치) 정보보안담당관은 화재, 홍수, 단전 등의 재해·재난 발생 시 개인정보 처리시스템 보호를 위해 시스템 백업 및 복구방안을 마련하여야 한다.

제 34 조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) ① 교직원나라는 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보를 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 개인영상정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행
2. 개인영상정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치
3. 개인영상정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 기술의 적용(네트워크 카메라의

경우 안전한 전송을 위한 암호화 조치, 개인영상정보파일 저장시 비밀번호설정 등)

4. 처리기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치(개인영상정보의 생성 일시 및 열람할 경우에 열람 목적·열람자·열람 일시 등 기록·관리 조치 등)

5. 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금장치 설치

② 고정형 영상정보처리기기 설치·운영 및 개인영상정보의 보호에 관한 세부사항은 대표 이사가 따로 정한다.

제 35 조(개인정보의 파기) ① 교직원나라는 보유 기간의 경과, 처리 목적의 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 그로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 교직원나라가 제1항에 따라 개인정보를 파기할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 하여야 한다.

1. 전자적 파일 형태인 경우 : 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제

2. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 : 파쇄 또는 소각

③ 교직원나라가 제1항 단서에 따라 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리하여 저장·관리하여야 한다. 이 경우 「개인정보 처리방침」 등을 통하여 법령에 근거하여 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 저장·관리한다는 점을 정보주체가 알 수 있도록 하여야 한다.

④ 교직원나라는 개인정보 파기 시행 후 파기 결과를 확인하고 별지 제6호서식의 개인정보파일 파기 관리대장에 따라 개인정보 파기에 관한 사항을 기록·관리하여야 한다.

제 6 장 개인정보보호 교육

제 36 조(개인정보보호 교육계획의 수립) ① 개인정보 보호책임자는 다음 각 호의 사항을 포함하는 연간 개인정보보호 교육계획을 매년 12월말까지 수립한다.

1. 교육목적 및 대상

2. 교육내용

3. 교육일정 및 방법

② 개인정보 보호책임자는 수립한 개인정보보호 교육계획을 실시한 이후에 교육의 성과와 개선 필요성을 검토하여 차년도 교육계획 수립에 반영하여야 한다.

제 37 조(개인정보보호 교육의 실시) ① 개인정보 보호책임자는 정보주체정보보호에 대한 직원들의 인식제고를 위해 노력해야 하며, 개인정보의 오남용 또는 유출 등을 적극 예방하기 위해 임직원을 대상으로 매년 정기적으로 연1회 이상의 개인정보보호교육을

실시한다.

② 교육방법은 집체교육 뿐만 아니라 인터넷 교육, 그룹웨어 교육 등 다양한 방법을 활용하여 실시하고, 필요한 경우 외부 전문기관이나 전문요원에 위탁하여 교육을 실시한다.

③ 개인정보보호에 대한 중요한 전파사례가 있거나 개인정보보호 업무와 관련하여 변경된 사항이 있는 경우, 개인정보 보호책임자는 부서 회의 등을 통해 수시교육을 실시할 수 있다.

제 7 장 개인정보 유출 통지 및 신고

제 38 조(개인정보의 유출) 개인정보의 유출은 법령이나 교직원나라의 자유로운 의사에 의하지 않고, 정보주체의 개인정보에 대하여 교직원나라가 통제를 상실하거나 권한 없는 자의 접근을 허용한 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 개인정보가 포함된 서면, 이동식 저장장치, 휴대용 컴퓨터 등을 분실하거나 도난당한 경우
2. 개인정보가 저장된 데이터베이스 등 개인정보 처리시스템에 정상적인 권한이 없는 자가 접근한 경우
3. 교직원나라의 고의 또는 과실로 인해 개인정보가 포함된 파일 또는 종이문서, 그 밖의 저장 매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우
4. 그 밖에 권한이 없는 자에게 개인정보가 전달된 경우

제 39 조(개인정보 유출 통지 등) ① 교직원나라는 개인정보가 유출되었음을 알게 된 때에는 정당한 사유가 없는 한 72시간 이내에 서면 등의 방법으로 해당 정보주체에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다. 다만, 유출된 개인정보의 확산 및 추가 유출을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출된 개인정보의 삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우에는 그 조치를 한 후 지체 없이 정보주체에게 알릴 수 있다.

1. 유출된 개인정보의 항목
2. 유출된 시점과 그 경위
3. 유출로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보

4. 교직원나라의 대응조치 및 피해구제 절차

5. 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처

② 교직원나라는 제1항 각 호의 사항을 모두 확인하기 어려운 경우에는 정보주체에게 먼저 개인정보가 유출된 사실 및 제1항의 통지항목 중 확인된 사항만을 먼저 알리고, 추후 확인되는 사항을 추가로 알릴 수 있다.

제 40 조(개인정보 유출신고 등) ① 교직원나라는 1명이라도 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 유출내용 및 조치결과 등을 72시간 이내에 한국교직원공제회에 보고하여야 한다. 다만, 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 개인정보 보호위원회 또는 한국인터넷진흥원에 신고하여야 하며, 제39조에 따른 통지와 함께 홈페이지에 정보주체가 알아보기 쉽도록 제39조제1항 각 호의 사항을 7일 이상 게재하여야 한다.

② 제1항에 따른 보고와 신고는 별지 제7호서식에 따른 개인정보 유출신고(보고)서를 통하여 하여야 한다.

③ 교직원나라는 전자우편, 팩스 또는 한국교직원공제회 및 개인정보 포털(www.privacy.go.kr)을 통하여 유출신고를 할 시간적 여유가 없거나 그 밖에 특별한 사정이 있는 때에는 먼저 전화를 통하여 신고한 후, 개인정보 유출신고(보고)서를 제출할 수 있다.

제 41 조(개인정보 유출사고 대응 매뉴얼) ① 교직원나라는 개인정보 유출사고 발생 시 신속한 대응을 통해 피해 발생을 최소화하기 위하여 「개인정보 유출사고 대응 매뉴얼」을 마련하여야 한다.

② 임직원은 「개인정보 유출사고 대응 매뉴얼」을 숙지하고 있어야 하며 유출사고가 발생한 것으로 확인된 때에는 대응절차에 따라 적절한 조치를 취해야 한다.

③ 「개인정보 유출사고 대응 매뉴얼」은 대표이사가 따로 정한다.

제 8 장 정보주체의 권리 보장

제 42 조(개인정보의 열람) ① 정보주체는 교직원나라가 처리하는 자신의 개인정보에 대한 열람을 교직원나라에 요구할 수 있으며, 요구할 때에는 별지 제8호서식의 개인정보 열람요구서를 교직원나라에 제출하여야 한다.

② 교직원나라는 제1항의 개인정보 열람요구서를 접수한 날로부터 10일 이내에 정보주체가 해당 개인정보를 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 해당 기간 내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며, 그 사유가 소멸하면 소멸한 날로부터 10일 이내에 열람하게 하여야 한다.

③ 교직원나라는 정보주체에게 개인정보를 열람하게 하는 경우에는 열람할 개인정보와 열람이 가능한 날짜·시간 및 장소 등(제43조제1항 후단에 따라 열람 요구 사항 중 일부를 열람하게 하는 경우에는 그 사유와 이의제기 방법을 포함한다)을 별지 제9호서식에 따른 개인정보 열람, 일부열람, 열람연기, 열람거절 통지서(이하 “열람통지서”라 한다)로 해당 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 즉시 열람하게 하는 경우에는 열람통지서 발급을 생략할 수 있다.

④ 교직원나라는 개인정보의 열람요구 방법 및 절차가 해당 개인정보의 수집방법 및 절차에 비하여 어렵지 아니하도록 하여야 한다.

제 43 조(개인정보 열람의 제한·연기 및 거절) ① 교직원나라는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있다. 이 경우 열람 요구 사항 중 일부가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 일부에 대하여 열람을 제한할 수 있으며, 열람이 제한되는 사항을 제외한 부분은 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1. 법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우

② 교직원나라가 제42조제2항 후단에 따라 정보주체의 열람을 연기하거나 제1항에 따라 열람을 제한·거절하려는 경우에는 열람 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 연기 또는 제한·거절의 사유 및 이의제기 방법을 별지 제9호서식에 따른 열람통지서로 해당 정보주체에게 알려야 한다.

제 44 조(개인정보의 정정·삭제) ① 정보주체는 교직원나라에 개인정보의 정정 또는 삭제를 요구할 수 있으며, 요구할 때에는 별지 제8호서식의 개인정보 정정·삭제 요구서를 교직원나라에 제출하여야 한다. 다만, 다른 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없다.

② 교직원나라는 제1항에 따른 정보주체의 요구를 받았을 때에는 정당한 사유가 없는 한 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 그 개인정보를 조사하여 정정·삭제 등 필요한 조치를 한 후 그 결과를 별지 제10호서식의 개인정보 정정·삭제, 처리정지 요구에 대한 결과통지서(이하 “결과통지서”라 한다)로 정보주체에게 알려야 한다.

③ 교직원나라는 정보주체의 요구가 제1항 단서에 해당될 때에는 정당한 사유가 없는 한 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 정정·삭제 등을 요구할 수 없는 근거 법령의 내용과 이의제기 방법을 결과통지서로 정보주체에게 알려야 한다.

④ 교직원나라는 제2항에 따른 조사를 할 때 필요하면 해당 정보주체에게 정정·삭제 요구사항의 확인에 필요한 증거자료를 제출하게 할 수 있다.

⑤ 교직원나라가 제3자로부터 개인정보를 제공받아 개인정보 파일을 처리한 경우 제1항에 따른 개인정보의 정정 또는 삭제 요구를 받으면 그 요구에 따라 해당 개인정보를 정정·삭제하거나 그 개인정보 정정·삭제에 관한 요구 사항을 해당 개인정보를 제공한 기관의 장에게 지체 없이 알리고 그 처리 결과에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥ 개인정보의 정정 또는 삭제 요구 방법과 절차는 제42조제4항을 준용하되, “열람”은 “정정 또는 삭제”로 본다.

제 45 조(개인정보의 처리정지 등) ① 정보주체는 교직원나라에 대하여 자신의 개인정보 처리의 정지를 요구할 수 있으며, 요구할 때에는 별지 제8호서식의 개인정보 처리정지 요구서를 교직원나라에 제출하여야 한다.

② 교직원나라는 제1항에 따른 정보주체의 요구를 받았을 때에는 정당한 사유가 없는 한 요구서를 받은 날로부터 10일 이내에 정보주체의 요구에 상응하는 조치를 취하고 그 결과를 결과통지서로 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 처리정지 요구를 거절할 수 있다.

1. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 개인정보를 처리하지 아니하면 정보주체와 약정한 서비스를 제공하지 못하는 등 계약의 이행이 곤란한 경우로서 정보주체가 그 계약의 해지 의사를 명확하게 밝히지 아니한 경우

③ 교직원나라는 제2항 단서에 따라 처리정지 요구를 거절한 경우에는 처리정지 요구를 받은 날부터 10일 이내에 그 사실 및 이유와 이의제기 방법을 결과통지서로 정보주체에게 알려야 한다.

④ 개인정보의 처리정지 요구 방법과 절차는 제42조제4항을 준용하되, “열람”은 “처리정지”로 본다.

제 46 조(권리행사의 방법 및 절차) ① 정보주체는 제42조에 따른 열람, 제44조에 따른 정정·삭제, 제45조에 따른 처리정지 등의 요구(이하 “열람등요구”라 한다)를 대리인을 통하여 할 수 있다.

② 제1항에 따라 정보주체를 대리할 수 있는 자는 다음 각 호와 같다.

1. 정보주체의 법정대리인
2. 정보주체로부터 위임을 받은 자

③ 대리인이 정보주체를 대리할 때에는 별지 제11호서식의 위임장을 교직원나라에 제출하여야 한다.

④ 교직원나라는 정보주체가 열람등요구를 할 수 있는 구체적인 방법 및 열람등요구에 대한 거절 등의 조치에 대한 불복이 있는 경우 이의를 제기할 수 있는 절차를 마련하여 「개인정보 처리방침」에 공개하여야 한다.

제 9 장 보 칙

제 47 조(금지행위) 개인정보를 처리하거나 처리하였던 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 수단이나 방법으로 개인정보를 취득하거나 처리에 관한 동의를 받는 행위
2. 업무상 알게 된 개인정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위
3. 정당한 권한 없이 또는 권한을 초과하여 다른 사람의 개인정보를 훼손, 멸실, 변경, 위조 또는 유출하는 행위

부 칙 (2020. 9. 21. 제정)

이 규칙은 2020년 9월 21일부터 시행한다.

부 칙 (2022. 9. 19. 개정)

이 규칙은 2022년 9월 19일부터 시행한다.

부 칙 (2024. 6. 17. 개정)

이 규칙은 2024년 6월 17일부터 시행한다.

부 칙 (2024. 6. 25. 개정)

이 규칙은 2024년 6월 25일부터 시행한다.

부 칙 (2025. 1. 1. 개정)

이 규칙은 2025년 1월 1일부터 시행한다.

임직원 개인정보보호·정보보안 서약서

본인은 더케이교직원나라(이하 “교직원나라” 라 한다)에서 업무를 수행함에 있어, 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 교직원나라의 제한구역 및 통제구역에 무단으로 출입하지 않는다.
2. 교직원나라의 자산(교직원나라와 관련된 정보, 교직원나라의 임직원 또는 회원의 개인 정보, 그 밖에 이와 관련된 집기 비품·설비·하드웨어 및 소프트웨어 등의 모든 사항을 말한다. 이하 같다.)을 불법으로 유출, 변조하거나 훼손하지 않는다.
3. 교직원나라의 자산을 개인적 목적이나 이익을 위해 사용·처리(저장, 출력, 복사·가공 등의 행위 일체)하지 않으며, 허가된 용도로만 사용·처리한다.
4. 교직원나라의 자산에 대한 허용되지 않은 접근 또는 정보보호 기능 우회를 시도 하지 않으며, 자산의 안전한 관리를 위해 노력한다.
 - 개인정보는 유출위험이 없는 장소에서 취급하며 주요한 파일자료는 암호화하여 저장하고, 업무용 컴퓨터는 비밀번호를 설정한다. 또한, 문서 등 보관 시에는 잠금장치를 하여 타인이 접근할 수 없도록 한다.
5. 업무상 취득한 정보를 교직원나라의 승인 없이 누설하지 않는다.
 - 업무수행 중 취득한 임직원 또는 회원의 개인정보를 별도의 동의 없이 해당 업무와 관계없는 다른 임직원에게 공개하거나 사외로 유출하지 않는다.
6. 교직원나라에서 내부기밀보호를 위해 업무용 컴퓨터를 모니터링 하는 것을 감수하며 이에 동의한다.
7. 외부인 접근이 금지된 타 기관 및 업체의 통신망 또는 시스템에 임의로 접속을 시도하지 않는다.
8. 교직원나라의 자산을 사용한 후에는 즉시 교직원나라에 전부 반환한다.
 - 개인정보 보유기간의 경과, 수집목적의 달성 및 본인 퇴사 등의 사유로 개인정보가 필요치 않게 된 경우에는 업무상 취득한 임직원 또는 회원의 개인정보를 완전히 파기 하여 사내외로 유출되지 않도록 한다.
9. 교직원나라의 단말기나 서버에 불법 소프트웨어를 설치 및 사용해서는 안 되며, 불법 소프트웨어 사용으로 인한 책임은 사용자에게 있다.
10. 그 밖의 개인정보보호·정보보안 관련 법령 및 교직원나라의 관련 규정을 준수한다.

본인은 위의 사항을 숙지하여 이를 성실히 준수하겠습니다. 만일 이를 위반하였을 경우 징계 등 인사상의 모든 불이익을 감수할 것이며, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」 등 관련 법령에 따른 민·형사상의 책임을 감수함은 물론, 교직원나라에 끼친 손해에 대해 지체 없이 변상·복구할 것을 서약합니다.

20 . . .

소 속
성

명

(인)

더케이교직원나라 대표이사 귀하

[별지 제2호서식]

개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장

개인정보 또는 개인정보파일 명칭			
이용 또는 제공 구분	[] 목적 외 이용 [] 제3자 제공		
목적 외 이용기관의 명칭 (목적 외 이용의 경우)		담당자	소 속
			성 명
			전화번호
제공받는 기관의 명칭 (제3자 제공의 경우)		담당자	성 명
			소 속
			전화번호
이용하거나 제공한 날짜, 주기 또는 기간			
이용하거나 제공한 형태			
이용 또는 제공의 법적 근거			
이용 목적 또는 제공받는 목적			
이용하거나 제공한 개인정보의 항목			
개인정보의 이용목적, 이용방법 또는 그 밖의 사항에 대한 제한을 하거나 필요한 조치를 마련할 것을 요청한 경우에는 그 내용			

개인정보 업무위탁 표준약정서

더케이교직원나라(이하 ‘당사’ 라 한다)가 수탁업체명(이하 ‘계약상대자’ 라 한다)에게 △△△계약에 따라 당사 회원의 개인정보 처리업무를 계약상대자에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 업무위탁약정을 체결한다. (2022. 9. 19. 개정)

제1조(목적)

이 약정은 당사가 계약상대자에게 위탁하는 업무의 목적 및 범위를 명확히 하고, 안전한 이용, 보관 및 파기 등에 관한 역할과 책임을 명확히 함으로써 개인정보의 오·남용 및 유출을 방지하고 개인정보 유출사고 발생 시 그로 인한 손해배상의 책임을 명확히 함으로써 개인정보를 보다 안전하게 보호하는 동시에 양사간 상호 신뢰 확보를 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 약정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. (2022. 9. 19. 개정)

1. “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.
2. “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
3. “주 계약”이란 이 약정의 기초가 되는 업무 위·수탁에 관한 계약을 말한다.
4. “개인정보 보호책임자”란 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 지휘하는 사람으로서 「개인정보 보호법」 제31조에 따른 지위에 해당하는 사람을 말한다. (2022. 9. 19. 개정)
5. “개인정보 보호담당자”란 개인정보 보호책임자로부터 개인정보보호 업무를 위임받아 구체적인 업무를 수행하는 자를 말한다.

- ② 그 밖에 이 약정에서 별도로 정의하지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2021-2호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다. [2022.9.19. 신설]

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) ① 계약상대자는 이 약정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 개인정보 처리업무를 수행한다. (2022. 9. 19. 개정)

위탁업무의 목적	
위탁업무의 범위	

- ② 이 약정 체결 후 위탁업무의 목적 및 범위에 변경(확대, 축소 등)이 있는 경우 해당 내용을 반영한 약정을 다시 체결하여야 한다.

제4조(위탁업무 목적 내 이용)

당사가 계약상대자에게 위탁하는 개인정보는 다음 각 호의 목적으로만 이용되어야 한다.

1. 정보주체의 동의를 받은 목적
2. 관련 법률에 규정된 법령상의 의무를 준수하기 위한 목적
3. 개인정보주체와 체결한 계약을 유지 및 관리하기 위한 목적
4. 기타 법률이 허용한 업무를 수행하기 위한 목적

제5조(위탁업무 목적 외 사용 금지) 계약상대자는 위탁 받은 개인정보를 당사의 사전 승인 없이 별도로 저장·출력하거나 복사·가공하는 등 제4조의 업무 목적 외에 다른 목적으로 처리할 수 없으며, 제3자에게 임의로 제공 또는 누설하여서는 아니 된다.

(2022. 9. 19. 개정)

제6조(재위탁의 제한)

- ① 계약상대자는 당사로부터 위탁 받은 개인정보 처리업무의 전부 또는 일부를 당사의 사전 서면 승인 없이 제3자에게 재위탁할 수 없다. (2022. 9. 19. 개정)
- ② 계약상대자가 수탁한 업무를 제3자에게 재위탁하려고 하는 경우에는 재위탁하기 7일 전까지 재위탁이 필요한 사유, 재위탁 할 업무, 재수탁자에게 업무를 위탁한 개인정보 항목, 재수탁자가 법령에서 요구하는 사항을 충족하고 있다는 내용이 포함된 서면에 재수탁자의 대표자 서명을 받아 당사에 제출하고 승인을 받아야 한다.
(2022. 9. 19. 개정)
- ③ 재위탁 승인을 요청 받은 당사는 재위탁의 필요성 및 법령상 요건 충족 여부를 검토하여 재위탁 여부를 승인할 수 있다.
- ④ 재위탁을 하는 경우 해당 내용을 반영한 계약을 서면으로 작성하여 새로 체결하거나 기존 계약을 변경하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)
- ⑤ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(이하 “정보통신망법”이라 한다)이 적용되는 경우, 재위탁 사실을 정보주체에게 알리고 동의를 얻어야 한다. 다만 정보통신서비스의 제공에 관한 계약을 이행하기 위하여 필요한 경우로서 법령이 정한 바에 따라 공개하거나 전자우편 등의 방법에 따라 이용자에게 알린 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑥ < 2022. 9. 19. 삭제 >

제7조(위탁업무 기간)

- ① 이 약정에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다. (2022. 9. 19. 개정)

개인정보 보유 및 이용기간	
-------------------	--

- ② 위탁업무 기간 종료 후에도 수탁자가 위탁 받은 개인정보를 불가피하게 계약기간을 초과하여 보유·이용할 필요가 있을 경우, 당사와 합의하여 기간을 연장할 수 있다.
(2022. 9. 19. 개정)

③ ~ ④ < 2022. 9. 19. 삭제 >

제8조(담당자의 지정 및 개인정보취급자의 제한)

- ① 계약상대자는 업무를 위탁 받은 개인정보의 안전한 관리를 책임질 개인정보 보호책임자를 지정하여 당사에 서면으로 통보하여야 한다. 개인정보 보호책임자가 변경된 경우에도 즉시 서면으로 통지하여야 한다.
- ② 계약상대자는 개인정보 보호담당자를 두어 제1항의 업무를 수행하게 할 수 있다. 이 경우 개인정보 보호담당자의 이름, 직책, 업무를 서면으로 통보하여야 한다.
- ③ < 2022. 9. 19. 삭제 >
- ④ 계약상대자는 본건 개인정보를 취급할 수 있는 자(이하 "개인정보취급자")를 개인정보 관리 업무의 담당자로 제한하여야 한다. 일반 개인정보 외 주민등록번호 및 계좌번호 등 중요한 개인정보는 업무 수행을 위해 반드시 필요한 경우에만 접근 권한을 허용하여야 한다.
- ⑤ 개인정보보호 책임자는 개인정보처리시스템에 접속할 수 있는 사용자 계정을 발급하는 경우 개인정보취급자 별로 한 개의 사용자계정을 발급하여야 하며, 다른 개인정보취급자와 공유되지 않도록 하여야 한다.
- ⑥ 개인정보 보호책임자 또는 개인정보 보호담당자는 개인정보취급자가 개인정보에 접근할 경우 그 권한을 확인하여야 하며 접근기록을 관리하여야 한다.
- ⑦ 각 개인정보 취급자는 개인정보를 공유·누설 하여서는 아니 되며, 계약상대자는 각 개인정보 취급자가 이용자가 이를 준수하도록 관리·감독 할 책임을 진다.

제9조(접근통제) 계약상대자는 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 아래와 같은 조치를 취할 책임이 있다.

- ① 다음 각 호의 기능을 포함한 시스템의 설치·운영
 1. 개인정보처리시스템에 대한 접속 권한을 IP(Internet Protocol)주소 등으로 제한하여 인가 받지 않은 접근을 제한
 2. 개인정보처리시스템에 접속한 IP(Internet Protocol)주소 등을 분석하여 불법적인 개인정보 유출 시도를 탐지
- ② 계약상대자의 개인정보취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리시스템에 접속하는 것을 원칙적으로 금지하고, 이를 허용하는 경우에는 가상사설망(VPN: Virtual Private Network) 또는 전용선 등 안전한 접속수단을 적용
- ③ 개인정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 열람권한이 없는 자에게 공개되거나 외부에 유출되지 않도록 개인정보처리시스템 및 업무용 컴퓨터에 대한 안전 조치
- ④ 개인정보취급자 또는 정보주체가 안전한 비밀번호를 설정하여 이행할 수 있도록 비밀번호 작성규칙(조합 방법, 유효기간 등)을 수립하여 적용

제10조(물리적 접근 방지)

- ① 계약상대자가 전산실, 자료보관실 등 개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두고 있는 경우에는 이에 대한 출입통제 절차를 수립·운영하여야 한다.
- ② 계약상대자는 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금 장치가 있는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

제11조(개인정보처리시스템 로그 기록 관리)

- ① 계약상대자는 개인정보 취급자가 개인정보 처리시스템에 접속한 기록을 1년 이상 보관·관리하여야 한다. 다만, 5만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보처리시스템의 경우 2년 이상 보관·관리하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)
- ② 계약상대자는 개인정보의 오·남용 사고를 예방하기 위하여 로그기록을 주기적으로 분석하여야 한다.

제12조(암호화)

- ① 계약상대자는 고유식별정보, 비밀번호, 생체인식정보를 정보통신망을 통해 송수신하거나 보조저장매체 등을 통하여 전달하는 경우에는 이를 암호화 하여야 한다 (2022. 9. 19. 개정)
- ② 계약상대자는 비밀번호 및 생체인식정보는 암호화하여 저장하여야 한다. 이 경우 비밀번호는 복호화되지 아니하도록 일방향 암호화하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)
- ③ 계약상대자는 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ : Demilitarized Zone)에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 이를 암호화하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)
- ④ 계약상대자는 내부망에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 암호화 미적용에 따른 위험도 분석 결과에 따라 암호화의 적용여부 및 적용범위를 정하여 시행할 수 있다. (2022. 9. 19. 개정)
- ⑤ 계약상대자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 개인정보를 암호화하는 경우, 안전한 알고리즘으로 암호화하여 저장하여야 한다. [2022.9. 19. 신설]
- ⑥ 계약상대자는 암호화된 개인정보를 안전하게 보관하기 위하여 안전한 암호 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차를 수립·시행하여야 한다. [2022.9. 19. 신설]
- ⑦ 계약상대자는 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 고유식별정보를 저장하여 관리하는 경우 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화한 후 저장하도록 하여야 한다. [2022.9.19. 신설]

제13조(악성 소프트웨어 예방 및 치료) 계약상대자는 악성 프로그램 등을 방지·치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등의 보안 프로그램을 설치·운영하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 보안 프로그램의 자동 업데이트 기능을 사용하거나 또는 일 1회 이상 업데이트 실시
2. 악성 프로그램 관련 경보가 발령된 경우 또는 사용 중인 응용 프로그램이나 운영체제 소프트웨어의 제작업체에서 보안 업데이트 공지가 있는 경우, 즉시 이에 따른 업데이트를 실시

제14조(개인정보 유출 등 통지)

- ① 계약상대자의 개인정보 보호책임자는 개인정보의 유출 사실을 알게 되었거나 개인정보처리자가 이 약정에 정한 의무에 위반하는 행위를 하였음을 발견하였을 때에는 아래 표에서 정한 기간 내에 관련 사실을 당사에 통지하여야 한다.

통지 사항	통지 기한
1.개인정보 유출 사실 2.유출된 개인정보 항목 등(확인된 것부터) 3.계약상 의무 위반 사실 4.관련 업무를 담당하고 있는 부서 및 책임자의 이름, 연락처	12시간 내
1.유출된 개인정보의 항목 2.유출된 시점과 그 경위 3.유출로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보	24시간 내 (확인하는 즉시 추가로 통보)

- ② 계약상대자는 개인정보 유출 또는 계약상 의무 위반 일시와 인지 시점이 다를 경우 그 사유를 서면으로 소명하여야 한다.

제15조(개인정보의 파기)

- ① 계약상대자는 업무위탁 기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 다음 각 호의 기간 내에 개인정보를 복원 불가능한 방법(소각, 파쇄, 전자파일의 경우 영구 삭제 등)으로 파기하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)
1. 주 계약이 해지된 경우 또는 보유 및 이용기간이 만료된 경우 : 지체없이
 2. 주 계약기간이 만료된 경우 : 제7조제1항에 따른 개인정보 보유 종료일로부터 5일 이내
 3. 주 계약의 연장 이용기간이 만료된 경우 : 제7조제2항의 연장 이용기간 종료일로부터 5일 이내
- ② 업무위탁 기간 또는 연장 이용기간의 종료 전이라도 정보주체가 회원을 탈퇴하거나 삭제를 요청하여 당사가 개인정보주체의 정보를 파기할 것을 요청하는 경우 계약상대자는 즉시 이에 따라야 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 계약상대자가 해당 개인정보를 파기한 경우 개인정보 파기 확인서를 지체없이 당사에 제출하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)

제16조(위탁자의 수탁자에 대한 관리·감독)

- ① 당사는 계약상대자에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독하기 위해 현장조사·문서열람 등을 하거나 자료제출 및 출석·진술 요구를 할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)
1. 개인정보의 처리 현황
 2. 개인정보의 접근 또는 접속기록
 3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
 4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
 5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
 6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항
- ② ~ ⑤ < 2022. 9. 19. 삭제 >

- ⑥ 당사는 제1항 각 호의 사항에 대한 점검·결과 법령 및 이 약정 위반 사실이 발견될 경우 계약을 해지하거나 시정을 요구할 수 있고, 당사가 시정을 요구한 경우 계약상대자는 즉시 이행하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)
- ⑦ 전항의 점검은 외부 기관을 통해 실시할 수 있다. (2022. 9. 19. 개정)

제17조(교육)

- ① 계약상대자는 소속 개인정보 취급자에 대하여 개인정보 보호에 대한 교육을 정기적으로 실시함으로써 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 하여야 하고 교육을 실시한 후에는 교육 일시, 내용 등을 당사에 제출하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)
- ② ~ ③ < 2022. 9. 19. 삭제 >
- ④ 당사는 업무위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 계약상대자의 개인정보 취급자에 대한 교육을 실시 할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)
- ⑤ 계약상대자는 당사가 시행하는 개인정보보호교육이 차질 없이 진행될 수 있도록 교육시간 및 장소를 제공하는 등 성실히 협조하여야 한다. (2022. 9. 19. 개정)

제18조(책임)

- ① 계약상대자가 고의 또는 과실에 의해 개인정보를 유출하거나 임의로 가공·변경하여 이 약정상의 의무이행을 소홀히 함으로써 당사에 손해가 발생하거나 법적 책임이 부과될 경우 계약상대자는 이에 대한 모든 민·형사상 모든 책임을 지고 당사를 면책시키도록 한다.
- ② 계약상대자가 이 약정을 위반하는 경우 당사는 주 계약을 즉시 해지할 수 있다.

제19조(계약의 수정 및 변경)

이 약정의 내용은 당사와 계약상대자 사이에 기명날인한 서면에 의해서만 수정 또는 변경할 수 있다.

제20조(효력발생 및 유효기간)

- ① 이 약정은 체결일로부터 그 효력이 발생하며, 개인정보 업무의 위탁과 관련된 당사와 계약상대자 상호간 “주 계약” 이 실효되면 이 약정도 실효된다.
- ② 이 약정의 유효기간 내에 발생한 위반행위에 따른 책임은 유효기간의 만료로 소멸되지 아니한다.

제21조(관할법원)

이 약정과 관련하여 **분쟁이** 발생하는 경우 당사의 주소지를 관할하는 법원을 합의관할로 한다. (2022. 9. 19. 개정)

부칙

당사자 쌍방은 위와 같이 이 약정이 유효하게 성립되었음을 상호 확인하면서 이 약정서 2부를 작성하여 각각 서명날인 후 각 1부씩 보관한다.

20

더케이교직원나라

수탁업체명

대표이사 : (인)

대표이사 : (인)

제3자용(수탁업체 포함) 개인정보보호·정보보안 서약서

본인은 더케이교직원나라(이하 “교직원나라”라 함) 업무를 수행함에 있어, 개인정보 업무위탁 표준약정서에 명시된 사항 및 다음 각 항의 사항을 준수할 것을 서약합니다. (아래 자산이라 함은 교직원나라와 관련된 정보 및 회원의 개인정보에 관한 모든 사항, 집기 및 비품, 설비, 하드웨어, 소프트웨어를 지칭합니다.)

1. 교직원나라의 제한구역 및 통제구역에 무단으로 출입하지 않는다.
2. 교직원나라의 자산을 불법으로 유출, 변조하거나 훼손하지 않는다.
3. 교직원나라의 자산(당사로부터 제공받은 개인정보 포함)을 개인적 목적이나 이익을 위해 사용·처리(저장, 출력, 복사·가공 등의 행위 일체)하지 않으며, 허가된 용도로만 사용·처리한다.
4. 허용되지 않은 정보자산 접근을 시도하거나, 정보보호 기능 우회를 시도 하지 않으며 정보자산의 안전한 관리를 위해 노력한다.
 - 교직원나라 개인정보를 취급하는 컴퓨터에 반드시 비밀번호를 설정하고 주요한 파일자료는 암호화하여 관리하며 문서, 저장매체(CD, 메모리스틱 등)를 보관 시에도 잠금장치를 하는 등 정보자산의 안전한 관리 의무를 다하여 승인되지 않은 제3자가 절대 열람할 수 없도록 한다.
5. 업무상 취득한 정보를 교직원나라의 승인 없이 누설하지 않는다.
 - 교직원나라 개인정보를 제3자에게 임의로 제공 또는 누설하지 않으며 승인된 제휴업체 또는 수탁업체로 전송시 해당업체에서 업무 종료와 동시에 삭제하도록 관리·감독의 책임을 부담한다.
6. 교직원나라에서 내부기밀보호를 위해 PC를 모니터링 하는 것을 감수하며 이를 동의한다.
7. 교직원나라의 통신망을 이용하여 외부인 접근이 금지된 타 기관 및 업체의 통신망 또는 시스템에 임의로 접속을 시도하지 않는다.
8. 교직원나라의 자산을 사용한 후에는 즉시 교직원나라에 전부 반환한다.
 - 개인정보 보유기간이 경과하거나 사용목적을 달성하여 필요치 않게 된 경우에는 완전히 파기하여 교직원나라 개인정보가 유출되지 않도록 한다.
9. 교직원나라의 단말기나 서버에 불법 소프트웨어를 설치 및 사용해서는 안되며, 불법 소프트웨어 사용으로 인한 책임은 사용자에게 있다.
10. 기타 개인정보보호·정보보안 관련 법령 및 교직원나라의 관련 규정을 준수한다.

본인은 위의 사항을 숙지하여 이를 성실히 준수할 것이며 만일 이를 위반하였을 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 개인정보보호법 등 관련 법령에 따른 민·형사상의 책임을 감수함은 물론, 교직원나라에 끼친 손해에 대해 지체 없이 변상·복구할 것을 서약합니다.

년 월 일

소 속

성 명

(인)

더케이교직원나라 대표이사 귀하

개인정보 파기 확인서

(수탁업체명)는 년 월 일부터 년 월 일까지 더케이교직원나라(이하 “교직원나라”라 함)로부터 제공받은 개인정보에 대하여 다음과 같이 폐기업무를 이행하였음을 확인합니다.

1) 폐기 정보

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

2) 폐기 방법

- ☐ 문서 분쇄 ☐
- ☐ CD, USB 파기 ☐
- ☐ 시스템(개인정보처리시스템, 이메일 등) 내 데이터 삭제 ☐
- ☐ 개인정보 취급 PC 내 데이터 삭제 ☐

(수탁업체명)의 상기 업무 불이행 및 이행태만 등으로 인하여 교직원나라에 분쟁이 발생한 경우, (수탁업체명)는 교직원나라를 면책하고 해당 분쟁을 신속히 해결할 것이며 교직원나라에 발생한 제반 손해를 배상할 것임을 확약합니다.

 년 월 일

수탁업체명(인)

[별지 제6호서식]

개인정보파일 파기 관리대장

[illegible]

[별지 제7호서식]

개인정보 유출신고(보고)서

기관명					
정보주체에의 통지 여부					
유출된 개인정보의 항목 및 규모					
유출된 시점과 그 경위					
유출피해 최소화 대책·조치 및 결과					
정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차					
담당부서 담당자 및 연락처		성명	부서	직위	연락처
	개인정보 보호책임자				
	개인정보 취급자				

유출신고(보고) 접수기관	기관명	담당자명	연락처

[별지 제8호서식]

개인정보(☐ 열람 ☐ 정정·삭제 ☐ 처리정지) 요구서

※ 아래 작성방법을 읽고 굵은 선 안쪽의 사항만 적어 주시기 바랍니다. (앞 쪽)

접수번호		접수일		처리기간 10일 이내	
정보주체	성명			전화번호	
	생년월일				
	주소				
대리인	성명			전화번호	
	생년월일			정보주체와의 관계	
	주소				
요구내용	☐ 열람	☐ 개인정보의 항목 및 내용 ☐ 개인정보 수집·이용의 목적 ☐ 개인정보 보유 및 이용 기간 ☐ 개인정보의 제3자 제공 현황 ☐ 개인정보 처리에 동의한 사실 및 내용			
	☐ 정정·삭제	※ 정정·삭제하려는 개인정보의 항목과 그 사유를 적습니다.			
	☐ 처리정지	※ 개인정보의 처리정지를 원하는 대상·내용 및 그 사유를 적습니다.			

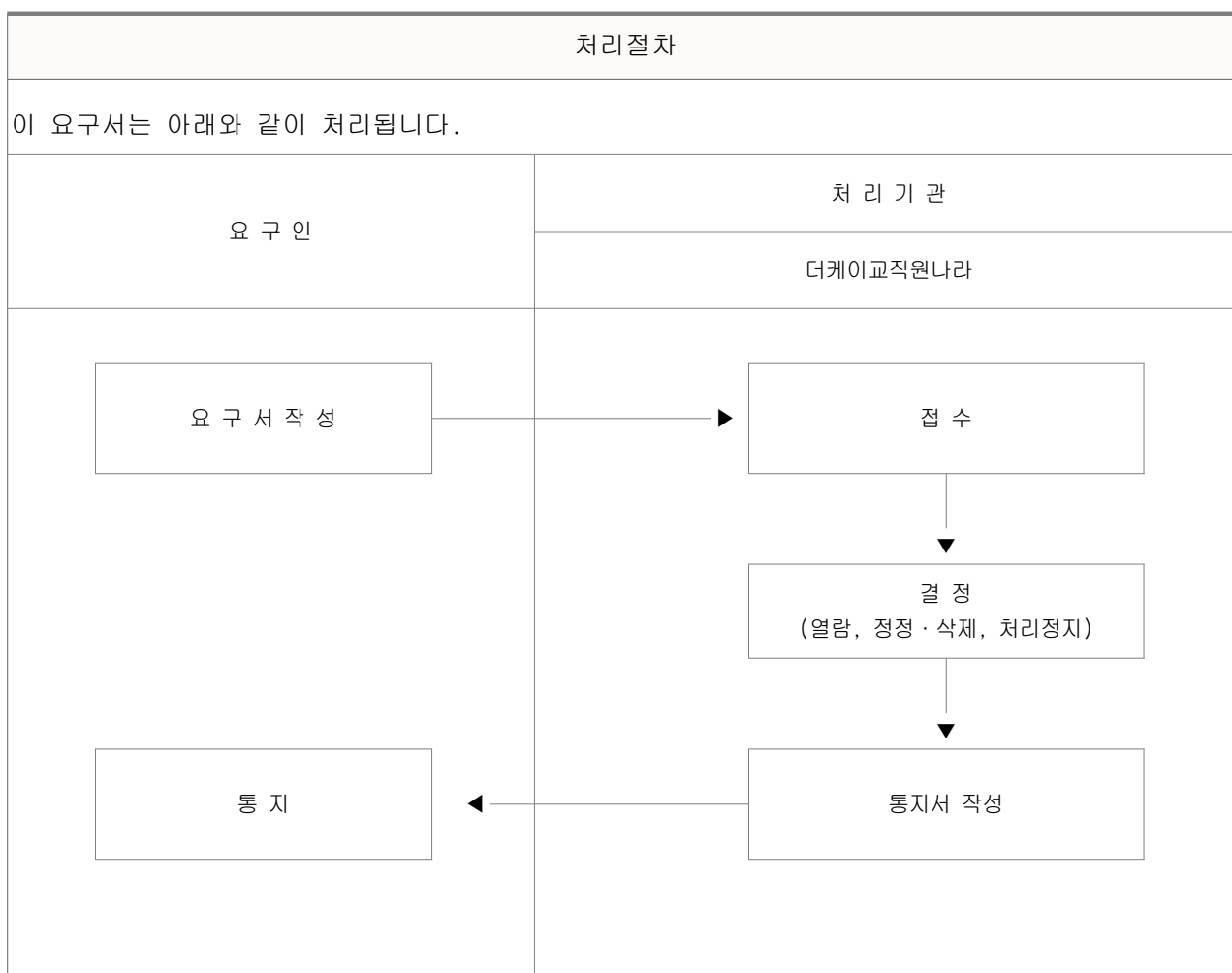
「개인정보 보호법」 제35조제1항, 제36조제1항 또는 제37조제1항과 같은 법 시행령 제41조제1항, 제43조제1항 또는 제44조제1항에 따라 위와 같이 요구합니다.

20 . . .

요구인 (서명 또는 인)

더케이교직원나라 대표이사 귀하

작성방법	
1. '대리인' 란은 대리인이 요구인일 때에만 적습니다.	
2. 개인정보의 열람을 요구하려는 경우에는 '열람' 란에 ☐ 표시를 하고 열람하려는 사항을 선택하여 ☐ 표시를 합니다. 표시를 하지 않은 경우에는 해당 항목의 열람을 요구하지 않은 것으로 처리됩니다.	
3. 개인정보의 정정·삭제를 요구하려는 경우에는 '정정·삭제' 란에 ☐ 표시를 하고 정정하거나 삭제하려는 개인정보의 항목과 그 사유를 적습니다.	
4. 개인정보의 처리정지를 요구하려는 경우에는 '처리정지' 란에 ☐ 표시를 하고 처리정지 요구의 대상·내용 및 그 사유를 적습니다.	



[별지 제9호서식]

개인정보 (☐ 열람 ☐ 일부열람 ☐ 열람연기 ☐ 열람거절) 통지서

(앞 쪽)

수신자 (우편번호: , 주소:)

요구 내용						
열람 일시			열람 장소			
통지 내용 (☐ 열람 ☐ 일부열람 ☐ 열람연기 ☐ 열람거절)						
열람 형태 및 방법	열람 형태	☐ 열람·시청	☐ 사본·출력물	☐ 전자파일	☐ 복제물·인화물	☐ 기타
	열람 방법	☐ 직접방문	☐ 우편	☐ 팩스	☐ 전자우편	☐ 기타
사 유						
이의제기방법						

「개인정보 보호법」 제35조제3항·제4항 또는 제5항과 같은 법 시행령 제41조제5항 또는 제42조제2항에 따라
귀하의 개인정보 열람 요구에 대하여 위와 같이 통지합니다.

20 . . .

더케이교직원나라 대표이사 직인

유의사항

1. 개인정보 열람 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 요구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음의 구분에 따른 증명서를 지참하셔야 합니다.
 - 가. 요구인 본인에게 공개할 때: 요구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서(주민등록증 등)
 - 나. 요구인의 대리인에게 공개할 때: 대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서
 2. 열람제한, 열람연기 또는 열람거절의 통지를 받은 경우에는 **더케이교직원나라**가 이의제기방법란에 적은 방법으로 이의제기를 할 수 있습니다.
-

[별지 제10호서식]

개인정보 ([] 정정·삭제, [] 처리정지) 요구에 대한 결과 통지서

수신자 (우편번호: , 주소:)

요구 내용	
☐ 정정·삭제 ☐ 처리정지 조치 내용	
☐ 정정·삭제 ☐ 처리정지 결정 사유	
이의제기방법	

「개인정보 보호법」 제36조제6항 및 같은 법 시행령 제43조제3항 또는 같은 법 제37조제5항 및 같은 법 시행령 제44조제2항에 따라 귀하의 요구에 대한 결과를 위와 같이 통지합니다.

20 . . .

더케이교직원나라 대표이사 직인

유의사항

개인정보의 정정·삭제 또는 처리정지 요구에 대한 결정을 통지받은 경우에는 더케이교직원나라가 ‘이의제기 방법’란에 적은 방법으로 이의제기를 할 수 있습니다.

위임장

위임받는 자	성명	전화번호
	생년월일	정보주체와의 관계
	주소	
위임자	성명	전화번호
	생년월일	
	주소	

「개인정보 보호법」 제38조제1항에 따라 위와 같이 개인정보의 (☐ 열람, ☐ 정정·삭제, ☐ 처리정지)의 요구를
위의 자에게 위임합니다.

20 . . .

위임자

(서명 또는 인)

더케이교직원나라 대표이사 귀하
